

**LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO:

- Que,** el artículo 26 de la Constitución de la República prescribe: *“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;*
- Que,** el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;
- Que,** el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema de Educación Superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;
- Que,** el artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, determina: *“Sesiones por medios electrónicos. - Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”;*
- Que,** el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala: *“El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género,*

credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad.

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades.

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición”;

Que, el artículo 86 de la Ley *ut supra* señala: “*Unidad de Bienestar en las instituciones de educación superior.- Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de bienestar destinada a promover los derechos de los distintos estamentos de la comunidad académica, y desarrollará procesos de orientación vocacional y profesional, además de obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecerá servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. Entre sus atribuciones, están:*

- a) Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de toda la comunidad universitaria;*
- b) Promover un ambiente libre de todas las formas de acoso y violencia;*
- c) Brindar asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos;*
- d) Formular e implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales. La unidad de bienestar estudiantil, a través del representante legal de la institución de educación superior, presentará o iniciará las acciones administrativas y judiciales que correspondan por los hechos que hubieren llegado a su conocimiento;*
- e) Implementar programas y proyectos de información, prevención y control del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco;*
- f) Coordinar con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas;*

g) *Generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de población que así lo requiera, como es el caso de personas con discapacidad;*

h) *Generar proyectos y programas para promover la integración de población históricamente excluida y discriminada;*

i) *Promover la convivencia intercultural; y,*

j) *Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas e hijos de las y los estudiantes de la institución.*

Las instituciones de educación superior destinarán el personal y los recursos para el fortalecimiento de esta Unidad”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en las Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior”;*

Que, el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, dispone: *“Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”;*

Que, el artículo 16 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública, expedido por el Consejo de Educación Superior, señala: *“Cobros permitidos en instituciones de educación superior públicas.- Las instituciones de educación superior públicas sólo podrán establecer pagos complementarios relativos a la provisión de los siguientes bienes y servicios: de hospedaje y alimentación, transporte y movilización diaria desde y hacia la institución de educación superior, servicios de parqueadero, servicios de copiado e impresión u otros servicios especializados no previstos en el syllabus o plan de estudios de la correspondiente carrera, sin perjuicio de que estos bienes y servicios puedan ser proporcionados parcial o totalmente por la institución de educación superior de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria”;*

Que, el Pleno del CES, en su Quinta Sesión Extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto del 2021;

Que, el Pleno del CES en su Décima Novena Sesión, realizada el 18 de mayo de 2022, mediante resolución RPC-SO-19-No.287-2022, resolvió: *“Artículo 1: Aprobar la prórroga de plazo de la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a fin de dar cabal cumplimiento al plan de intervención y culminar la regularización de la Universidad, hasta el 30 de septiembre de 2022, de conformidad con el artículo 48 literal f) y la Disposición General Única del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas (...) Artículo 2: Ratificar a los Miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay: al doctor Diego Gustavo Pérez Darquea, en calidad de Presidente; al abogado Andrés Eduardo Coral Alava, en calidad de Miembro Administrativo; a la abogada Pamela Patricia Abud Ramos, en calidad de Miembro Jurídico; al doctor Juan Eduardo Bravo Vásquez, en calidad de Miembro Académico y a la doctora María José Calderón Larrea, en calidad de Miembro de Investigación; a fin de que desempeñen sus funciones hasta la culminación del plazo establecido en el artículo 1 de la presente Resolución”;*

Que, el artículo 8 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece, *“La misión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY es formar profesionales de calidad capaces de generar ciencia de alto impacto a través de la investigación a nivel global, que contribuya al desarrollo sustentable del país”;*

Que, el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, en su artículo 39 literal h) establece como derecho de los estudiantes: *“Gozar de un medio ambiente sano y seguro dentro de los predios universitarios, para su desarrollo educativo libre de todo tipo de violencia”;*

Que, la Universidad pretende convertir al país en un centro de actividades de investigación científica y de ingeniería interdisciplinaria, para lo cual tiene como objetivo ser una institución de investigación líder a nivel mundial que genere nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una “economía basada en el conocimiento”, ser el motor académico y científico de la Ciudad del Conocimiento Yachay, incidiendo directamente al cambio de la matriz productiva;

Que el servicio de residencias está dirigido a apoyar a los y las estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, considerando también situaciones de vulnerabilidad, condición económica, migración, cualquier situación de desigualdad, para brindar facilidades de estadía durante el curso regular de los estudios superiores, debido a que es un servicio adicional, buscando minimizar factores de riesgo de deserción estudiantil; por lo que es necesario plantear y definir ciertos términos y condiciones reglamentarias básicas que deberán cumplir;

Que, durante la permanencia en la residencia, se busca promover la sana convivencia y favorecer la adaptación y autonomía, el desarrollo de estilos de vida saludables, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, vínculos de diálogo que estimulen ser seres más productivos, la organización, la utilización positiva del tiempo libre, las actividades de movimiento humano y recreación, el desarrollo de hábitos y técnicas de estudio y la educación complementaria que contribuya al desarrollo personal, social y académico de las y los estudiantes;

Que, mediante Acta de Uso, Administración, Usufructo y Ocupación inmediata de bienes inmuebles a favor de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, suscrita el 13 de mayo de 2022, se autoriza por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay el uso, administración, usufructo y ocupación inmediata de los bienes inmuebles que se detallan en el anexo 1 de dicha acta, para su correspondiente funcionamiento y operación basados en los principios de eficiencia, calidad, desconcentración, y proporcionalidad, incluyendo en esta autorización la facultad para que la Universidad realice la recaudación de los valores a que hubiere lugar en ejercicio del derecho de usufructo de los bienes, debiendo

estos ser utilizados en la consecución de los fines y objetivos de la Institución de Educación Superior;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2022-0135-M, de fecha 18 de mayo de 2022, el Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, dispone al Secretario de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, que convoque a todos los miembros a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad presencial, el día jueves 19 de mayo de 2022, desde las 10h30;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2022-0136, de fecha 18 de mayo de 2022, el Secretario de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, convocó a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad presencial, el día jueves 19 de mayo de 2022, desde las 10h30;

Que, durante la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria modalidad presencial de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 19 de mayo de 2022, sus miembros decidieron tratar y votar la propuesta del "*Reglamento de Residencias para Estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay*" solicitado mediante memorando UITEY-DSBE-2022-0071-M;

Que, durante la realización de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria modalidad presencial de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 19 de mayo de 2022, sus miembros decidieron suspender el tratamiento del punto señalado en el considerando anterior y retomar el tratamiento del punto señalado, una vez que se acojan las observaciones y correcciones realizadas por los miembros;

Que, los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, retomaron la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria modalidad virtual para tratar el punto pendiente; y,

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado superior.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades

RESUELVE:

**Expedir el REGLAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1.- Objeto. - El presente Reglamento tiene como objeto establecer la correcta administración de las residencias mediante la admisión, asignación, negación y/o renovación de plazas en las residencias Universitarias dentro del campus de la Universidad de Tecnología de Investigación Experimental Yachay, en adelante, UITEY, así como las intervenciones necesarias a través de asesorías, mediaciones o cambios y reubicaciones en las residencias universitarias.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. - Las disposiciones del presente reglamento serán de aplicación obligatoria para los estudiantes de la UITEY y que ocupen las residencias universitarias, personas que ocupen temporalmente las mismas, así como para el personal administrativo de las unidades encargadas de la gestión de las residencias en las diferentes etapas.

Artículo 3.- Definiciones. - Para efectos de aplicación de este reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

Residencia universitaria: Es el lugar de vivienda en los Conjuntos Residenciales Universitarios de la Universidad de Tecnología de Investigación Experimental Yachay, que será asignado al estudiante por parte de la UITEY, una vez suscrito el documento denominado *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes.”*

Postulante: Estudiante de la UITEY que ha solicitado una residencia durante el proceso de postulación a una plaza en las residencias universitarias.

Residentes: Estudiantes de la UITEY debidamente admitidos y que residen en las residencias universitarias.

Estudiante. - Persona que cursa sus estudios en la Universidad de Tecnología de Investigación Experimental Yachay.

Huésped eventual: Persona que se encuentra en estadía temporal en la UITEY; solo en caso de contar con disponibilidad de plazas se podrá asignar una plaza de residencia, a otras personas que no estén incluidas en la categoría anterior, tomando como criterio de prioridad el siguiente orden:

1. **Huésped UITEY:** Estudiantes que no hayan solicitado el servicio de residencia regularmente, pero necesiten hacer uso del mismo por un periodo corto que por motivos académicos, intercambios u otros, requieran este servicio.
2. **Huésped Externo:** Cualquier estudiante universitario externo que, por actividades académicas, extensión, vinculación u otra razón de interés institucional requieran dicho servicio.
3. **Huésped permitido para los residentes:** Persona (familiar o amistad del residente) que puede visitar a algún residente durante un periodo comprendido entre las siete (7) de la mañana y las ocho (8) de la noche, previa autorización por escrito de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien haga sus veces.

Representante de residencias: Es un estudiante que será electo democráticamente por cada uno de los bloques de las residencias en un evento participativo con los residentes, evento organizado por la Dirección General de Bienestar Universitario. Este representante brindará apoyo en diferentes actividades concernientes a la promoción de una convivencia armoniosa, responsable y con enfoque de derechos; además actuará como un interlocutor entre los residentes y la Dirección General de Bienestar Universitario, y colaborará en las demás responsabilidades que serán establecidas en las normas de convivencia en las residencias universitarias.

Oferta: Información sobre las plazas disponibles en las residencias de la UITEY, con sus respectivos costos.

Plaza: Es el espacio libre en una residencia universitaria destinado a ser ocupado por un residente o huésped.

Costo por plaza: Cantidad pagada por el residente para acceder a los servicios de hospedaje en las Residencias Universitarias en las fechas determinadas en el documento denominado *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*.

Asignación: Acto administrativo que consiste en la aceptación de la solicitud de residencia que recibe el postulante para acceder a los servicios de hospedaje en las residencias universitarias, el cual podrá ser revocado en cualquier momento por razones de oportunidad y conveniencia sin responsabilidad de la Administración.

Áreas compartidas: Son los espacios de la residencia asignada que van a ser compartidos por los residentes: sala/comedor, cocina, el o los baños, habitaciones, corredores, escaleras y áreas al aire libre.

Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes: Es un documento unilateral elaborado por la UITEY, que establece los términos y condiciones de cumplimiento obligatorio para suscripción del residente o huésped, a través del cual, se faculta a la UITEY brindar el servicio de hospedaje, pudiendo ser revocado en cualquier momento por razones de oportunidad y conveniencia sin responsabilidad de la Administración.

Readmisión: La aceptación de la solicitud de un estudiante que anteriormente ha recibido el servicio de hospedaje en las residencias universitarias.

Período de hospedaje: Es el tiempo establecido en el documento denominado *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”* durante el cual el residente tiene derecho a ocupar la residencia, fuera de este tiempo dicho residente no podrá permanecer en la residencia ni dejar sus pertenencias en la misma.

Bienes muebles: Equipamiento y mobiliario disponible en cada residencia, listado que formará parte como anexo al documento denominado *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*.

Normas de convivencia en las residencias universitarias. Documento anexo a la *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*, que contiene las normas de conducta que se comprometen a observar los residentes.

Comunicado: Comunicaciones escritas o por correo electrónico institucional al residente sobre actividades relacionadas con el uso de las residencias, y/o en el caso de que haya incumplido alguna de las obligaciones conforme lo determina el presente reglamento y se dará por sentado como recibidas por los residentes.

Ingreso/Check in: Es el registro de entrada que deberá realizar el/la Director/a Administrativo o su delegado/a en el cual se procede la verificación de los bienes disponibles y el estado de la residencia a ser entregada.

Salida/Check out: Es el registro de salida que deberá realizar el/la Director/a Administrativo/a o su delegado/a al residente que hizo uso de las residencias universitarias, en el cual se procede a realizar la verificación de los bienes y el estado de la residencia a ser devuelta.

Administrador de servicio: La Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, es el ente encargado de brindar el servicio de alojamiento en la residencia.

CAPÍTULO II

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 4.- Órganos de Administración. - Para los procesos de selección, asignación y administración establecidos en el presente reglamento, se establecen los siguientes órganos de administración y tendrán las siguientes funciones:

A. Funciones de la Dirección General Financiera

1. Registro de cobro y cruce de los valores pagados por uso de las residencias y emitir las facturas respectivas;

2. Conciliación de ingresos;
3. Registro e incorporación de ingresos al presupuesto institucional;
4. Remitir de manera mensual el reporte de pagos realizados por costos de plaza de residentes a la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciera sus veces.

B. Funciones de la Dirección General Jurídica

1. Elaboración de los documentos:
 - 1.1 *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*; y
 - 1.2 *“Acuerdo de pago”*.

C. Funciones de la Dirección General Administrativa

1. Llevar un control y administración de los bienes muebles e inmuebles de las residencias;
2. Elaborar el inventario y avalúo de los bienes de las residencias universitarias;
3. Realizar la constatación de bienes al ingreso/check in y salida/check out de las residencias universitarias a los estudiantes y huéspedes eventuales de la UITEY conforme al inventario y avalúo anexo a la aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes;
4. Reportar a la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciera sus veces, las novedades presentadas con respecto del estado de los bienes muebles e inmuebles;
5. Entregar y recibir la infraestructura física y bienes muebles;
6. Realizar inspecciones de la infraestructura de las residencias;
7. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las residencias universitarias;
8. Solventar los requerimientos ingresados por estudiantes, en temas relacionados con servicios, bienes e infraestructura;
9. Establecer los costos por el uso de residencias por periodo académico ordinario.

D. Funciones de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

1. Desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema Complementario de Gestión Yachay Tech, plataforma informática a través de la cual los estudiantes podrán postular por una residencia dentro del campus universitario;
2. Realizar el proceso de registro y eliminación del sistema de control de acceso a los estudiantes para que hagan uso de las residencias universitarias;
3. Llevar un control del sistema de acceso, y emitir un informe bajo requerimiento del área de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien haga sus veces, con la finalidad de validar la información de los estudiantes que se encuentran haciendo uso de las residencias universitarias;
4. Dar mantenimiento y atención a los requerimientos por daños en el control de acceso de las residencias universitarias;
5. Llevar un control y mantenimiento de las videocámaras de seguridad existentes en el Campus Universitario;
6. Presentar informes de las grabaciones, siempre y cuando la Dirección General de Bienestar Universitario o quien haga sus veces, y/o la máxima autoridad lo requiera.

E. Funciones de la Dirección General de Bienestar Universitario

1. Aprobar y rechazar las solicitudes de estudiantes y huéspedes eventuales para acceder al uso de las residencias universitarias, de manera justificada;
2. Enviar y receptar el documento *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”* junto con sus respectivos anexos;
3. Iniciar las acciones correspondientes para el inicio del proceso de coactiva ante la falta de pago de obligaciones por la prestación de servicios de alojamiento, de conformidad al documento *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*;
4. Administrar el Sistema Informático Complementario de Gestión Yachay Tech en todo lo referente a residencias Universitarias;
5. Velar por el cumplimiento de las normas presentes en este Reglamento;
6. Elaborar las normas de convivencia en las residencias universitarias, anexas al documento *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*;
7. Remitir a la Dirección General Financiera de manera mensual mediante el sistema de gestión documental Quipux el detalle de los valores a recaudar

- por residente, dentro del formato establecido para la carga en la plataforma BIZBANK;
8. Velar por el buen funcionamiento de la convivencia en las zonas residenciales, e informar a las autoridades pertinentes de cualquier anomalía que altere la vida en las mismas;
 9. Realizar la liquidación de valores, una vez realizado la salida/check out de las residencias; de existir valores pendientes o a favor del residente emitir el informe correspondiente dirigido a la Dirección General Financiera para que realice la devolución de valores o inicie los procedimientos correspondientes para gestionar el cobro;
 10. Velar por que exista un ambiente de diálogo entre los residentes y las áreas competentes de la UITEY, favoreciendo de esta manera las actividades y obligaciones tanto de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces como de los residentes;
 11. Potenciar y estimular la realización de actividades relacionadas a la vida en el campus que ayuden a complementar la formación integral de los estudiantes;
 12. Realizar visitas periódicas de verificación de limpieza e higiene u otros temas relacionados con la convivencia en las residencias universitarias en conjunto con la Dirección General Administrativa;
 13. Participar de charlas formativas a los estudiantes, así como de aquellos eventos que se organicen por parte de los residentes, en las áreas sociales del campus universitario;
 14. Elaborar informes de actividades y novedades existentes en las residencias del Campus Universitario;
 15. Gestionar la distribución, asignación, procesos de llegada, salida, permanencia, renuncia, cambios y reubicaciones de residencias, considerando la calidad de vida de los estudiantes, además de promover campañas dirigidas a crear una cultura de la buena convivencia estudiantil y de gestionar espacios para asambleas comunitarias, participación social y resolución de conflictos desde los actores;
 16. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia en las residencias universitarias, el presente reglamento, el buen uso de las instalaciones y los bienes y notificar al Comité de Disciplina y Ética sobre los actos que ameriten sanciones y por ende la suspensión de este servicio a todos aquellos que incumplan con las normas establecidas en los reglamentos internos de la UITEY y en la *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*;

17. Notificar sobre las sanciones resueltas por el Comité de Disciplina y Ética a los estudiantes por el incumplimiento a las normas contenidas en el documento *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*;
18. Hacer inspecciones de rutina en las habitaciones, siempre y cuando el o los residentes estén presentes;
19. Revisar y verificar los requisitos de los postulantes que solicitan la asignación de las residencias universitarias;
20. Elaborar un informe de cumplimiento de requisitos de postulación;
21. Notificar a los postulantes que han sido adjudicados;
22. Notificar a los postulantes que no han sido adjudicados;
23. Realizar el procedimiento de ubicación y/o reubicación a los estudiantes de las residencias universitarias, por disposición de la autoridad competente;
24. Realizar las entrevistas de solicitudes de cambios de residencias universitarias;
25. Conocer las solicitudes de renuncias voluntarias a las residencias asignadas por parte de los adjudicados.

CAPÍTULO III

ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS Y RÉGIMEN ECONÓMICO

Sección I

Admisión y renovación de plaza.

Artículo 5.- Lineamientos generales. - El otorgamiento de plazas de residencia a los estudiantes, se hará de acuerdo con los fines, exigencias y procedimientos que establece el presente reglamento y en las convocatorias que se emitan para el efecto. Cualquier solicitud entregada después de los plazos definidos en las convocatorias, se considerará tardía y se atenderá después de gestionar aquellas efectuadas en los plazos en mención.

Artículo 6.- Convocatoria de Admisión de nuevos Residentes. - La Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, emitirá una convocatoria motivada para los nuevos residentes.

La convocatoria contendrá:

1. Número de plazas a cubrir;
2. Costos del servicio de residencia por periodo académico;
3. Criterios para su asignación;
4. Plazo de postulación;
5. Documentación que acompañará a la solicitud;
6. Plazo y lugar de entrega de la documentación;

Artículo 7.- Convocatoria de readmisión para Residentes. - A la finalización de cada periodo académico ordinario, la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, remitirá una convocatoria motivada para poner en oferta las plazas existentes en cuanto a residencias se refiere. Dicha convocatoria deberá incluir plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Artículo 8.- Comunicación. - La asignación de plaza en las residencias universitarias será comunicada a los postulantes a través de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces mediante correo electrónico institucional, durante los dos días hábiles posteriores de vencido el plazo de postulación, al igual que el número de residencia que fue asignado y los trámites correspondientes para su asignación.

De igual manera, se notificará a los postulantes que no hayan sido favorecidos para la asignación de las residencias universitarias.

Sección II

Asignación de plaza y Suscripción de la Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes

Artículo 9.- Criterios, priorización y asignación de plazas para Estudiantes de la UITEY. - De acuerdo a la disponibilidad de espacios se dará prioridad a los postulantes de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Vulnerabilidad socioeconómica (de acuerdo con la información dada y verificada mediante las fichas socioeconómicas de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces)
2. Lugar de procedencia del postulante (prioridad a quienes vienen de lugares más lejanos a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay más de 25 kilómetros).

3. Pertenencia a un grupo de atención prioritaria: mujeres gestantes, personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos, personas con discapacidad (física, psicosocial y sensorial), entre otros.
4. Estudiantes con excelencia académica.
5. Estudiante regular.
6. Estudiante de primeros semestres.
7. Estudiantes mentores, líderes de clubes o asociaciones u organizaciones académicas, sociales culturales y deportivas.

La postulación de residencias se realizará por periodo académico ordinario a través del Sistema Complementario de Gestión Yachay Tech.

Artículo 10.- Verificación de cumplimiento de requisitos. - Con base al listado de postulaciones, la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciera sus veces, será la encargada de verificar el cumplimiento de los criterios para la priorización y asignación de residencia de cada postulante, teniendo en cuenta el número de plazas disponibles.

Una vez verificados los requisitos, se procederá a elaborar un informe que contendrá el cumplimiento de requisitos de los postulantes, el número de plazas disponibles y el listado de las personas asignadas, dicho informe será revisado y aprobado por el/la Director/a General de Bienestar Universitario o quien haga sus veces.

No se asignará una residencia universitaria a quien mantenga deudas pendientes con la UITEY, haya efectuado daños a las residencias o incumpla con los reglamentos, indicaciones y disposiciones que constan en este reglamento.

Artículo 11.- Suscripción de Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes. - Una vez aprobado el Informe de verificación de cumplimiento de requisitos, el/la Director/a de General de Bienestar Universitario, lo remitirá a la Dirección General Jurídica para que elabore el documento denominado "*Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes*".

El documento elaborado por la Dirección General Jurídica deberá ser firmado por el residente asignado, mismo que contendrá los términos y condiciones de la residencia, las obligaciones de los residentes y los costos.

Si el residente es menor de edad el documento deberá ser firmado por el padre de familia o su representante legal.

Artículo 12.- Anexos de la Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes. - En la Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes incluirá los siguientes anexos:

- a) Inventario y avalúo (acta entrega recepción de bienes) de los bienes muebles que recibe el residente asignado, documento que será verificado en presencia de las partes en el proceso del ingreso y suscrito entre los estudiantes y el/la directora/a Administrativo o su delegado/a.
- b) Acuerdo de pago en caso de aplicar o constancia de pago completo del periodo académico ordinario por el uso de las residencias.
- c) Normas de convivencia en las residencias universitarias.

Sección III

Reubicaciones y renunciaciones del servicio de residencias

Artículo 13.- Reubicaciones. - La UITEY se reserva el derecho de trasladar al residente por las causales contenidas en el artículo 14 del presente instrumento, a una residencia alternativa durante el período académico ordinario, procurando el bienestar tanto individual como grupal.

Se priorizará las reubicaciones en residencias del mismo costo. En caso de no existir disponibilidad de residencias del mismo costo, se realizará la liquidación correspondiente para establecer el valor adicional a cancelar por el estudiante, cuando correspondiere.

Artículo 14.- Causales de reubicación. - Las reubicaciones de residencia serán realizadas por la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, y se procederá a realizar el ingreso/check in y suscripción de los anexos que correspondan.

La reubicación de residencia podrá realizarse por las siguientes causales:

- a) **Problemas de convivencia:** Situaciones que alteren el buen convivir entre las residentes derivadas de comportamientos y/o prácticas no adecuadas, las cuales generan malestar entre los/as mismo/as, debiendo ser atendidas

por la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Mediación o intervención en resolución de conflictos: Con su respectivo seguimiento. Estas intervenciones para la resolución de conflictos son procesos voluntarios.
 2. Violencia repetitiva: en caso de situaciones reiteradas de violencia, pese a haber existido un cambio de residencia, se reubicará inmediatamente a los residentes y se iniciará un proceso disciplinario que podría culminar con la disolución de la Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes. Es primordial salvaguardar la integridad de la persona que sea víctima de violencia.
 3. Si se evidencia que los acuerdos han sido incumplidos, puede conllevar a un llamado de atención (comunicados) o a la disolución de la Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes.
 4. Posible remisión a psicología u otras áreas de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien haga sus veces.
 5. Remisión de informe recomendando la apertura del expediente al Comité Disciplina y Ética para determinar si hay o no la falta.
- b) **Problemas de salubridad:** Cuando los residentes incumplan las normas comunes de aseo, limpieza y salubridad, y con el objetivo de evitar las situaciones que afecten negativamente el bienestar de los individuos y de la población asignada en las residencias de la UITEY derivadas de las malas prácticas de salubridad, se deber realizar lo siguiente:
1. Regularmente, por parte de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces y el Centro Médico realizarán visitas a las residencias para constatar la limpieza (visitas sorpresas), generando acuerdos para superar estos problemas.
 2. Si en los seguimientos, se evidencia que los acuerdos han sido incumplidos, se procederá con la reubicación y de mantenerse el incumplimiento de las normas comunes de aseo, limpieza y salubridad, puede conllevar a una pérdida de residencia por incumplimiento de las normas de convivencia.
- c) **Problemas de servicios, bienes e infraestructura de las residencias universitarias:** Se entenderá estos problemas cuando una vez asignada la

residencia, los residentes identifiquen los mismos (dificultades en la provisión de los servicios básicos, en el estado de los bienes recibidos o de la situación actual de la infraestructura) se procederá a canalizar los posibles daños con la Dirección General Administrativa. La Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces realizará el seguimiento respectivo con la finalidad de validar que los requerimientos hayan sido solventados. En caso que haya un nuevo reporte indicando que los daños persisten en un lapso mayor a 15 días término, se procederá a la reubicación de todos los integrantes a una nueva residencia, considerando la disponibilidad de espacios.

Artículo 15.- Renuncia Voluntaria de la residencia: La intención de retirarse voluntariamente como Residente deberá ser comunicada por escrito, en el formato establecido por la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces. En ella se hará constar, como mínimo, el nombre, número de cédula del residente y la fecha prevista de abandono de la residencia.

Artículo 16.- Renuncia tácita a la residencia: Se considera renuncia tácita a una de las plazas de residencia, la falta de pago completo o el incumplimiento de dos (2) o más cuotas establecidas en el acuerdo de pago. Así también se considera que el estudiante ha renunciado a la residencia cuando no haya ocupado el bien inmueble durante los siete días contados desde la apertura del periodo académico ordinario, sin que el estudiante haya cursado al respecto a la Dirección General de Bienestar Universitario o quien haga sus veces.

Sección IV

Régimen económico

Artículo 17.- Obligaciones financieras del residente:

- a) El residente debe cancelar el valor total por el periodo académico o las cuotas establecidas dentro de los plazos constantes en el acuerdo de pago.
- b) El residente deberá hacer la reposición o reparación inmediata cuando surja una violación o daño de alguna parte de la residencia, sea esta de infraestructura o los bienes muebles, de acuerdo con lo establecido en el anexo correspondiente de la aceptación de términos y condiciones para el uso de residencias universitarias.

- c) En el caso de reubicación, no se devolverá el pago realizado en caso de existir diferencia en el costo y se verificará que el residente no haya cometido algún daño a la propiedad. El cambio solo será por una sola ocasión durante el periodo académico ordinario. Se debe considerar que el residente deberá firmar una nueva *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”* con la nueva residencia asignada.
- d) En caso de que el residente no cancele oportunamente el pago total o las cuotas establecidas en el acuerdo de pago, conforme los anexos establecidos en el artículo 12 de este reglamento, la UITEY terminará el uso de la residencia por incumplimiento de conformidad a la normativa jurídica vigente; previo análisis del caso se podría negar una nueva solicitud de residencia por este motivo; sin perjuicio de que la UITEY inicie las acciones administrativas correspondientes para el cobro respectivo, en los casos que amerite.
- e) Si una persona ocupa una residencia sin haber realizado el proceso de solicitud y asignación de la residencia, será considerado como una falta muy grave por ocupar ilegalmente la residencia, salvando el derecho por parte de la UITEY de ejecutar las acciones legales pertinentes para dicha persona y a quienes viven en la residencia si no han comunicado del hecho a tiempo, además deberá cancelar los valores correspondientes por el uso de la misma.
- f) Serán responsables de los bienes entregados y su respectiva devolución en caso de daño voluntario y doloso y su respectiva reposición o reparación.

Sección V

Infraestructura y servicios

Artículo 18.- Instalaciones y servicios para residentes. - La residencia incluye lo siguiente:

- a) El derecho a utilizar las instalaciones con los bienes listados en el anexo de la *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes”*;
- b) El derecho (conjuntamente con otros residentes) de usar las áreas comunes asignadas en la residencia y los bienes de estos lugares destinado para su propósito;
- c) Provisión de servicios básicos (agua, energía eléctrica e internet).

CAPÍTULO IV RESPONSABILIDADES

Sección I Responsabilidades de la UITEY y de los residentes

Artículo 19.- Cuidado de la infraestructura y su mobiliario.-

a) Son responsabilidades de la UITEY:

1. Asegurar que las residencias y los bienes estén en buenas condiciones y mantener durante el período académico ordinario la infraestructura y sus bienes en buen estado de funcionamiento.
2. Garantizar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico e instalaciones de las residencias; así como, la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas.

Mientras no haya riesgo para la salud y la seguridad, la UITEY no está en la obligación de reubicar al residente debido a la pérdida o daño causado por sus acciones o negligencia en la residencia.

b) Son responsabilidades de los residentes:

1. Informar algún defecto significativo. La UITEY llevará a cabo una revisión; de establecerse algún daño atribuible al residente, la UITEY solicitará la reparación o reemplazo inmediato del bien o infraestructura. La UITEY no le cobrará al residente por el daño causado por el uso y desgaste normal.
2. Cumplir las disposiciones contenidas en las normas de convivencia.

Artículo 20.- Información. - Al momento de la entrega de las residencias universitarias a los residentes, el personal administrativo estará claramente identificado con sus respectivas credenciales; la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces en coordinación con el área de Seguridad y

Salud Ocupacional de la UITEY proporcionará al residente las normas de convivencia que contendrá además información y asesoramiento sobre:

- a) Las medidas que deben tomarse en caso de una emergencia, incluidos los datos de contacto, cómo llamar a una ambulancia, dónde obtener primeros auxilios y cómo informar un accidente.
- b) Las cuestiones seguridad, como la forma de evitar los riesgos comunes de incendio, prácticas seguras de cocina; seguridad eléctrica y diferencias de voltaje, los peligros de usar velas u otras llamas o almacenar material inflamable, manipulación de extintores, control de accesos, alarmas, entre otros; la posibilidad de una acción disciplinaria o un proceso penal por mal uso de los sistemas de seguridad.
- c) Cómo obtener acceso a la residencia en caso de que el residente haya perdido las llaves o no funcione el acceso.
- d) Las responsabilidades de los residentes para la limpieza y salubridad de la residencia.
- e) Las respectivas responsabilidades de los residentes.
- f) Información a los estudiantes sobre las actividades que realiza la Dirección General de Bienestar Universitario, o quien hiciere sus veces (salud, deportes, cultura y orientación en la vida comunitaria), especialmente a los nuevos residentes.

Artículo 21.- Otras Condiciones. -

- a) El residente autoriza a la UITEY a utilizar sus datos personales para todos los fines legales relacionados con la Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias para los estudiantes (incluida la recuperación de deudas, asignación de una plaza de residencias o cuando existe un riesgo grave de daños para el residente o para otros o para la propiedad de la UITEY).
- b) Se exime de responsabilidad a los residentes de daños en la infraestructura o bienes muebles en caso de catástrofes naturales.

- c) Las pertenencias personales de los residentes que se encuentran en las residencias están bajo su propia responsabilidad. En el caso de robo, hurto o extracción de los mismos, el o los residentes deben realizar la denuncia a la entidad judicial competente, y poner en conocimiento a la unidad de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces.
- d) La UITEY tiene derecho a retirar de las áreas comunes o exteriores de la residencia cualquier artículo que constituya una obstrucción, que pueda generar un incendio, un riesgo para la salud o la seguridad. A menos que el artículo sea perecedero, sea legal poseerlo o no represente un riesgo continuo, la UITEY devolverá al residente dentro de los 7 días posteriores a la solicitud escrita del estudiante.
- e) Si posterior al proceso de salida/check out se encuentran artículos personales dentro de la residencia, la UITEY procederá a notificar vía correo electrónico a los residentes que en el plazo de 30 días retire sus pertenencias, caso contrario se dará de baja a dichos artículos.
- f) El incumplimiento de estos términos y condiciones por parte del residente puede dar lugar a procedimientos administrativos correspondientes, medidas disciplinarias o ambos.

CAPÍTULO V

DE LA TERMINACIÓN DEL USO DE LAS RESIDENCIAS

Artículo 22.- Terminación del uso de residencia. - La UITEY podrá dar por terminado el uso de residencia, por las siguientes causas:

- a) Incumplimiento de los términos y condiciones suscritas por el residente por el uso de las residencias universitarias.
- b) Cuando el residente incurra en una falta muy grave detallado en el Reglamento sobre la Responsabilidad Disciplinaria de Profesores, Investigadores y Estudiantes de la UITEY.
- c) Por el incumplimiento a las normas establecidas en el presente reglamento.

- d) Según el criterio técnico de la Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, por motivos de salud o, si debido al inadecuado comportamiento del residente pudiera existir un grave riesgo o molestia para sí mismo o para otros dentro de la comunidad universitaria.

En el caso de la causal prevista en la letra a), la Dirección General de Bienestar Universitario pondrá en conocimiento de la Dirección General Administrativa dicho incumplimiento, para que se inicie el proceso de salida/ check out de la residencia asignada.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En los casos no contemplados en el presente Reglamento, la Dirección General de Bienestar Universitario, o quien hiciera sus veces resolverá los mismos de manera motivada.

SEGUNDA.- Cuando los residentes no pudieren reponer el bien dañado por su uso negligente, y excepcionalmente deba cancelar los costos detallados en el Anexo establecido en el artículo 12 del presente reglamento, la UITEY realizará la reposición del bien en los tiempos, plazos y condiciones establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, en coordinación con la Dirección General de Planificación y Procesos elaborará los procedimientos correspondientes para la aplicación del presente reglamento en un plazo de tres meses.

SEGUNDA.- Para efectos del primer período académico ordinario del año 2022, se aplicarán las disposiciones contenidas en el presente reglamento, validando las actuaciones realizadas por las dependencias administrativas, en lo que guarde relación al proceso previo, a la asignación de residencias y cobros realizados.

TERCERA.- Reformar el Reglamento sobre la responsabilidad disciplinaria de profesores, investigadores y estudiantes de la UITEY, para que se incluya la sanción a las faltas muy graves la terminación del uso de las residencias; de igual manera se deberá incorporar en dicha reforma las faltas y posibles sanciones a determinarse

del incumplimiento del presente Reglamento, a fin de unificar en un solo instrumento normativo el régimen disciplinario de estudiantes.

CUARTA.- Toda posible falta disciplinaria será conocida y tramitada al tenor de lo que dispone el Reglamento sobre la responsabilidad disciplinaria de profesores, investigadores y estudiantes de la UITEY.

QUINTA.- La Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, en coordinación con la Dirección General Jurídica o quien hiciere sus veces, elaborará en el plazo de hasta un mes contado desde la aprobación del presente Reglamento, el instrumento que contenga las directrices para la designación y desenvolvimiento de los representantes de residencias.

SEXTA.- Encárguese a la Dirección General Jurídica la elaboración de la *“Aceptación de términos y condiciones de uso de las residencias universitarias”* y el *“Acuerdo de Pago”* en el plazo de siete días.

SÉPTIMA.- Encárguese a la Dirección General Administrativa la elaboración del inventario y avalúo (acta entrega recepción de bienes) definido en el artículo 12 de este reglamento en el plazo de quince días.

OCTAVA.- Encárguese a Dirección General de Bienestar Universitario o quien hiciere sus veces, la elaboración de las normas de convivencia en el plazo de quince días.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese la Resolución RCG-SO-09 No. 084-2016 de fecha 03 de septiembre de 2016 y todo instrumento normativo o disposición de igual o menor jerarquía que se oponga al presente reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución al Vicerrectorado Académico, a la Coordinación Administrativa Financiera, a la Dirección General de Bienestar Universitario, Dirección General Administrativa y Dirección General Financiera, para su ejecución, dentro del ámbito de sus competencias.

SEGUNDA.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en la ciudad de San Miguel de Urququí, a los 17 días del mes de junio de 2022.

Diego Gustavo Pérez Darquea Ed.D.
PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY

Abg. Diego Chiriboga Mena
SECRETARIO DE LA CIFI-YACHAY

Razón.- Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron por unanimidad de los miembros la presente resolución en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 17 de junio de 2022.

Abg. Diego Chiriboga Mena
SECRETARIO DE LA CIFI-YACHAY